2° JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL PUNO
EXPEDIENTE : 00562-2024-0-2101-JR-CI-03
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : MARTHA IRENE AGUILAR CASTILLO
ESPECIALISTA : GOMEZ GUTIERREZ RONALD.
DEMANDADO : POMA SALAS, PIO FELIX
FLORES DE POMA, LIDIA MARINA
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
DEMANDANTE : GUTIERREZ CALISAYA, ABELARDO COKE
RAMOS QUISPE, FLORINDA

RESOLUCION N° 02 (Dos)
Puno, veintiocho de Mayo
del dos mil veinticuatro.-

DADO CUENTA: Con los actuados que anteceden remitidos por el Juez del Tercer Juzgado Civil de Puno; **SE DISPONE**: Téngase pro recepcionado y conforme a su estado, cúmplase con calificar la demanda interpuesta.-

AL EXORDIO: Téngase por **SEÑALADO** el domicilio procesal, la Casilla Electrónica (SINOE) N° 2766 y demás datos precisados; en consecuencia, **VISTOS;** la demanda de **Tercería de Propiedad** interpuesto por **ABELARDO COKE GUTIERREZ CALISAYA y FLORINDA RAMOS QUISPE**, los medios probatorios, anexos acompañados así como el escrito con registro **9574-2024**, y; **CONSIDERANDO: PRIMERO.-** Que, las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo y de ineludible cumplimiento, siendo de igual forma imperativa las formalidades previstas en este cuerpo de Leyes, conforme a lo señalado en el Artículo IX del Título Preliminar del Código adjetivo referido. **SEGUNDO.-** Que, para que la demanda pueda ser admitida es necesario que concurran los presupuestos procesales, las condiciones para el ejercicio de la acción y los requisitos previstos en los artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil, correspondiendo al Juez calificar la demanda, acto en el cual debe verificar también los requisitos especiales según la naturaleza de la pretensión, en el caso de autos los previstos en los artículos 533° 534° y 535° de la norma precitada; la omisión y/o defecto

de los requisitos formales acarrea la inadmisibilidad de la demanda. **TERCERO.-** Que, de la calificación del escrito de demanda, se advierte las siguientes omisiones que deben ser subsanados por los recurrentes: **1)** En primer lugar, deben precisar el estado actual del proceso cautelar del que se solicita su desafectación, esto es, del cuaderno cautelar derivado del **Expediente N° 0600-2022-0-2101-JR-CI-02** y acreditar documentadamente tal extremo, ello a efectos de establecer la oportunidad procesal o material de la interposición de la presente demanda, ello de conformidad a lo exigido en el artículo 534° del Código Procesal Civil. Se debe tener en cuenta que el presente requerimiento debe superarse, ello para evaluarse los términos de procedencia de la demanda. **2)** Siempre y cuando se supere lo anterior, los recurrentes, estando a lo señalado en el inciso 8 del artículo 424° de la norma precitada, concordante en la Vigésima Séptima Disposición Adicional de la Resolución Administrativa N° 00001-2024-CE-PJ, deben cumplir con **señalar el monto del petitorio**, esto es, cuantificar en función al monto de la medida cautelar que se pretende desafectar; y en caso corresponda, deberán **reintegrar** tasa judicial por concepto de ofrecimiento de pruebas. **CUARTO.-** Que, en tales condiciones la demanda se halla incursa en la causal de inadmisibilidad previsto en los incisos 1 y 2 del artículo 426° del Código Procesal Civil, es decir, no satisface las exigencias de orden formal que condicionan su admisión a trámite; en consecuencia, a efectos de calificarse positivamente la demanda, debe subsanarse las omisiones advertidas, haciéndose necesario conceder a los interesados un plazo para su subsanación. Por lo que estando a las consideraciones precedentemente expuestas; **SE RESUELVE:** Declarar **INADMISIBLE** la demanda sobre **Tercería de Propiedad** interpuesto por **ABELARDO COKE GUTIERREZ CALISAYA y FLORINDA RAMOS QUISPE**; en consecuencia, **CONCEDASE** a los recurrentes el plazo de **TRES DIAS**, ello a efectos de que cumplan con subsanar las omisiones advertidas en el considerando tercero de la presente resolución; bajo apercibimiento de rechazarse la demanda, ordenarse el archivo del expediente, en caso de incumplimiento o

subsanación defectuosa. **AL OTROSI:** Téngase por delegado las facultades de **REPRESENTACION** conforme a lo solicitado. **H. S.-**

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la versión imprimible localizada en la sede digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. La verificación puede ser efectuada a partir de la fecha del 01-01-2026 hasta el 31-12-26. Base legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029 - 2021 - PCM y la directiva N° 002 - 2021 - PCM/SGTD.
URL: https://drive.google.com/drive/folders/1OZzvbFKmQ6gYzJXMRARqvwxBdFwV5Ot-?usp=drive_link